

Führerausweisentzug einschätzen

Warn-/Sicherungsentzug einschätzen, Rekurs vorbereiten — Beispiel

Betroffene Partei	Michael Ott, 8952 Schlieren
Kanton	Zürich
Sachverhalt	Erste Geschwindigkeitsübertretung (innerorts 28 km/h zu schnell), Verfügung über 1-monatigen Entzug erhalten

Herr Ott erhielt nach seiner ersten Geschwindigkeitsübertretung eine Verfügung über einen einmonatigen Führerausweisentzug.

1. Einordnung

Es handelt sich um einen Warnungsentzug wegen einer verkehrsregelwidrigen Handlung, gestaffelt nach Schwere der Überschreitung und Vorgeschichte. Bei einer ersten Widerhandlung ohne Vorbelastung wird üblicherweise die Mindestentzugsdauer angewendet (Prüfhinweis, Praxis kann kantonal leicht variieren).

2. Prüfpunkte

- Wurde die Geschwindigkeitsmessung korrekt durchgeführt (Toleranzabzug berücksichtigt)?
- Liegt tatsächlich keine Vorbelastung vor?
- Ist die verfügte Dauer die gesetzliche Minstdauer oder darüber?

3. Rekursmöglichkeit

Gegen die Verfügung kann innert der angegebenen Frist beim zuständigen kantonalen Strassenverkehrsamt bzw. der Rekursinstanz Beschwerde erhoben werden, insbesondere bei Zweifeln an der Messung oder der Dauer.

4. Empfehlung

Bei einer ersten, unbestrittenen Übertretung mit korrekter Messung ist ein Rekurs meist wenig aussichtsreich; bei Zweifeln an Messung oder Berechnung lohnt sich eine Prüfung der Akten vor Fristablauf.

Allgemeine rechtliche Information, keine verbindliche Beratung und kein Mandatsverhältnis. Dieses Dokument ist ein **Beispiel mit fiktiven Personen und Daten** zur Veranschaulichung von Qualität und Aufbau. Zentrale Fundstellen (Artikel, SR-Nummern, Fristen) vor Verwendung auf fedlex.admin.ch bzw. bger.ch verifizieren. Bei Fristen oder strafrechtlichen Angelegenheiten rechtzeitig eine zugelassene Anwältin / einen Anwalt beiziehen (sav-fsa.ch).